

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ราษฎรในหมู่บ้านได้มีหนังสือร้องเรียนผู้ฟ้องคดีว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบรวมสามกรณี คือ กรณีที่ ๑ รายงานความเสียหายบ่อประมงเพื่อขอรับเงินชดเชยค่าเสียหายเกินจริงและไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์กับพวกพ้อง ญาติพี่น้องคนสนิท เรียกเก็บเงินค่าหัวคิว กรณีที่ ๒ รายงานน้ำท่วมที่นาเกินจริงและไม่เป็นธรรม เอื้อประโยชน์แก่ตนเอง และพวกพ้อง จำนวน ๗ ราย และกรณีที่ ๓ การบริหารหอกระจายข่าวในหมู่บ้านไม่โปร่งใส ไม่เปิดข่าวอื่น ๆ ทั่วไปให้ประชาชนรับฟัง จะเปิดเผยให้ผู้ใหญ่บ้านมีข่าวประชาสัมพันธ์เท่านั้น นายอำเภออุทุมพรพิสัยได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้วมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีร้องเรียนผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่มิชอบดังกล่าว โดยคณะกรรมการได้มีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาตามข้อร้องเรียนให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และให้ผู้ฟ้องคดีไปให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการตามบันทึกถ้อยคำ (ป.ค. ๑๔) ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ต่อมา นายอำเภออุทุมพรพิสัยได้รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีข้อร้องเรียนที่ ๒ และที่ ๓ เห็นสมควรยุติเรื่อง ส่วนกรณีข้อร้องเรียนที่ ๑ ตามการสอบสวนเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีจงใจรายงานข้อมูลพื้นที่ประมงบ่อเพื่อขอรับเงินชดเชยค่าบ่อปลาที่เสียหายเกินความเป็นจริงและเป็นเท็จต่อทางราชการ และเรียกรับผลประโยชน์ที่มิควรได้จากราษฎรผู้ประมงบ่อ พฤติการณ์การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติดนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง และยังมีพฤติกรรมส่อเจตนาไปในทางทุจริตตามความเห็นของคณะกรรมการและนายอำเภออุทุมพรพิสัย จึงเห็นสมควรให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบข้อเท็จจริงตามผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเพื่อเปิดโอกาสให้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเป็นหนังสือเพิ่มเติมต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งต่อนายอำเภออุทุมพรพิสัยขอคัดถ่ายเอกสาร ได้แก่ สำเนาหนังสือร้องเรียนของผู้ร้องเรียน สำเนานบันทึกการให้ปากคำของพยานที่เกี่ยวข้อง สำเนานบันทึกการให้ปากคำของผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกกล่าวหา และเอกสารรายชื่อผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือในปี ๒๕๕๐ แต่ได้รับแจ้งว่า ไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลตามที่ร้องขอได้ เนื่องจากการพิจารณาข้อร้องเรียนกล่าวโทษดังกล่าวยังไม่สิ้นสุด และอยู่ในขั้นตอนกระบวนการแจ้งผู้ที่ได้รับผลกระทบสิทธิให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอเพื่อเปิดโอกาสให้โต้แย้งและแสดงหลักฐานเพิ่มเติม



ก่อนออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือโต้แย้งข้อกล่าวหากรณีดังกล่าวและโต้แย้งกรณีที่มิได้รับเอกสารตามคำขอ รวมทั้งขอให้เรียกพยานสอบเพิ่มเติมและนำส่งเอกสารต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้วได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งผลการพิจารณาข้อโต้แย้งของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีมิได้รับเอกสารจากนายอำเภออุทุมพรพิสัยตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและไม่มีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของตน และการยกเหตุเกี่ยวกับการรับบริจาคเงินของผู้ฟ้องคดีตามมติของคณะกรรมการหมู่บ้าน ถือเป็นประเด็นที่ยกขึ้นมาใหม่ โดยที่ไม่มีราษฎรร้องเรียน และมีได้ตั้งเรื่องกล่าวหา รวมถึงดำเนินการสืบสวนและสอบสวนในประเด็นดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และให้ผู้ฟ้องคดีกลับเข้าดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามเดิม

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คดีนี้เป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่มีบทบัญญัติในเรื่องการให้คู่กรณีมีโอกาสดังกล่าวได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนเป็นการเฉพาะ จึงต้องถือปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๓ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งแม้ผู้ฟ้องคดีจะมิได้รับการเปิดเผยเอกสารหลักฐานจากนายอำเภออุทุมพรพิสัยตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอ แต่เมื่อพิจารณาจากบันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้แจ้งข้อกล่าวหาและพยานที่กล่าวอ้างถึงการกระทำของผู้ฟ้องคดีให้ผู้ฟ้องคดีทราบ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบเกี่ยวกับข้อเท็จจริงตามผลการสอบข้อเท็จจริงแล้ว ประกอบกับเมื่อพิจารณาหนังสือของผู้ฟ้องคดี ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๕ ที่ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งและส่งพยานหลักฐานหักล้างข้อกล่าวหาแล้ว เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเข้าใจข้อเท็จจริงที่ถูกสอบสวนและได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐานของผู้ฟ้องคดีเพื่อแก้ข้อกล่าวหาดังกล่าวแล้ว จึงรับฟังไม่ได้ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีมิได้รับเอกสารจากนายอำเภออุทุมพรพิสัยตามที่ร้องขอ จะทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและไม่มีโอกาสได้โต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน



ของตน อันจะทำให้คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบแต่อย่างใด

นอกจากนั้น มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ บัญญัติให้อำนาจแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งเมื่อได้รับรายงานการสอบสวนของนายอำเภอว่าบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายใดบัญญัติให้กรณีดังกล่าวต้องเกิดจากการร้องเรียนของประชาชนหรือบุคคลใด กรณีจึงเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะมีคำสั่งตามบทบัญญัติดังกล่าวได้ไม่ว่าจะมีผู้ร้องเรียนหรือไม่ก็ตาม และแม้จะปรากฏในข้อเท็จจริงว่าในการสอบสวนผู้ฟ้องคดีตามบันทึกถ้อยคำของผู้ฟ้องคดี รวมถึงการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเปิดโอกาสให้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง จะไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งข้อกล่าวหากรณีการรับบริจาคเงินจากผู้ได้รับเงินชดเชยจากบ่อปลาที่ถูกน้ำท่วมให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่เนื่องจากการรับบริจาคเงินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องเนื่องมาจากการร้องเรียนของราษฎรที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ โดยปรากฏในบันทึกถ้อยคำการสอบสวนผู้ฟ้องคดีของคณะกรรมการว่าผู้ฟ้องคดีได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการบริจาค และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและเปิดโอกาสให้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ฟ้องคดีก็ได้โต้แย้งโดยอ้างข้อเท็จจริงทำนองเดียวกับที่ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว ดังนั้น เห็นได้ว่าการนี้เกี่ยวกับประเด็นการรับบริจาคเงินของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเอง จึงเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเพื่อทราบและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคสอง (๓) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้พิจารณาข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวแล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ย่อมมีอำนาจสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งได้ตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีได้ทราบและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานก่อนแต่อย่างใด เนื่องจากการแจ้งให้ทราบและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เป็นการแจ้งให้ทราบและมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานเฉพาะในข้อเท็จจริงเท่านั้น ส่วนการนำกฎหมายมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงที่ปรากฏเพื่อมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง หากจำต้องแจ้งให้ทราบและมีโอกาสโต้แย้ง



แสดงพยานหลักฐานก่อนแต่อย่างใดไม่ และเมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการให้มีการจ่ายเงินให้กับราษฎรที่ไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ่อปลา จึงเห็นได้ว่า มีพฤติการณ์ปฏิบัติหน้าที่ส่อไปในทางกระทำการอันเป็นการทุจริต และได้ดำเนินการให้มีการรับบริจาคเงินจากผู้ที่ได้รับเงินชดเชยจากบ่อปลาถูกน้ำท่วมแล้วนำเงินไปจ่ายให้แก่ราษฎรที่ได้รับ ความเสียหายจากกรณีบ่อปลาถูกน้ำท่วมที่ตักสำรวจ โดยไม่ได้ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของทางราชการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะไม่มี การตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ และวิธีการของทางราชการว่าราษฎรที่ตักสำรวจดังกล่าวได้รับความเสียหายและอยู่ในหลักเกณฑ์ ที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่ อันจะเป็นช่องทางให้เกิดการกระทำการทุจริตได้โดยง่าย และไม่สามารถตรวจสอบในภายหลังได้ เนื่องจากจะไม่มีหลักฐานให้ตรวจสอบ การกระทำ ของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการไม่ปฏิบัติไปตามคำสั่งและระเบียบแบบแผนของทางราชการ อันเป็นหน้าที่ที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ใหญ่บ้านพึงต้องปฏิบัติตามมาตรา ๒๗ (๑๐) (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีบกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติดนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีคำสั่งลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจึงเป็นการใช้ดุลพินิจ โดยชอบ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีคำสั่งให้ยกอุทธรณ์ ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษา ศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๑๑๕๒/๒๕๖๓)

๓) การพิจารณาสอบสวนกรณีกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านบกพร่องในหน้าที่ หรือประพฤติดนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

การให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ แม้จะมีใช้โทษทางวินัย แต่ผลของ การให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งตามมาตรการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ใหญ่บ้านผู้นั้นพ้นไปเสียจากตำแหน่งเนื่องจากบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติดน ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าวเทียบเท่ากับการลงโทษวินัยขั้นร้ายแรง การกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ใดบกพร่องในหน้าที่หรือ ประพฤติดนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ในกรณีดังกล่าว จึงต้องมีกระบวนการสอบสวนพิจารณาที่มีหลักเกณฑ์และวิธีการ



เพื่อประกันความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามสมควร และเมื่อพิจารณาบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความ ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา จะเห็นได้ว่า การสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกับการ สอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่าบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม กับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามกฎหมายดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวน พิจารณาเช่นเดียวกัน และสามารถนำสำนวนการสอบสวนมาใช้แทนกันได้ ฉะนั้น การดำเนินการในกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านถูกกล่าวหาว่าบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตน ไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านซึ่งอาจถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จึงต้องนำ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา มาใช้บังคับเช่นเดียวกัน กับการดำเนินการทางวินัยกับผู้ใหญ่บ้าน

นายอำเภอเป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลการสอบสวน ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีผู้ร้องเรียนกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านบกพร่องในหน้าที่หรือ ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อข้อเท็จจริงตามคดีนี้ฟังได้ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้ดำเนินการสอบสวน ผู้ถูกกล่าวหาทั้งกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และกรณีถูกกล่าวหาว่า บกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านไปในคราวเดียวกัน แต่ปรากฏว่าคณะกรรมการสอบสวนได้พิจารณาลงมติและเสนอสำนวนการสอบสวน เฉพาะเพียงกรณีการกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงเพียงกรณีเดียว ซึ่งปรากฏว่า นายอำเภอได้พิจารณาเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าว แล้วมีหนังสือรายงานผลการสอบสวนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เพื่อพิจารณา ดำเนินการต่อไป โดยมีได้ทักท้วงให้คณะกรรมการสอบสวนทำความเข้าใจเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการกล่าวหาว่าบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน และรายงานผลการสอบสวนในกรณีดังกล่าวด้วย จึงฟังได้ว่านายอำเภอ



ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในกรณีดังกล่าว

สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นราษฎรบ้านโคกปากุง หมู่ที่ ๗ ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ อ้างว่านาย จ. ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกปากุง ปลอมลายมือชื่อของผู้ฟ้องคดีในสัญญาซื้อขายปุ๋ยเคมีกับบริษัท อ. เป็นเหตุให้บริษัท อ. ทวงถามให้ผู้ฟ้องคดีชำระหนี้ค่าสินค้า ผู้ฟ้องคดีจึงแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำเนินคดีกับนาย จ. และมีหนังสือร้องเรียนกรณีดังกล่าวต่อนายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เพื่อให้ดำเนินการทางวินัยและพิจารณาให้นาย จ. พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ต่อมา ศาลจังหวัดอำนาจเจริญมีคำพิพากษาในคดีอาญาว่า นาย จ. จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖๕ มาตรา ๒๖๘ วรรคหนึ่ง ให้ลงโทษฐานใช้เอกสารปลอมตามมาตรา ๒๖๘ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๒๖๔ วรรคหนึ่ง จำเลยให้การรับสารภาพ เห็นสมควรให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด ๖ เดือน จากนั้น ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ ได้มีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลจังหวัดอำนาจเจริญเป็นให้ลงโทษปรับ ๔,๐๐๐ บาท อีกสถานหนึ่ง ส่วนโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ ๒ ปี และให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ พร้อมทั้งให้จำเลยกระทำกิจกรรมบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญดำเนินการปลดนาย จ. ออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน แต่ยังไม่มีการดำเนินการดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ปลดนาย จ. พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ตามมาตรา ๖๑ ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พระพุทธศักราช ๒๔๘๖ บัญญัติว่า กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน และแพทย์ประจำตำบลต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดต้องได้รับโทษ วรรคสอง บัญญัติว่า วินัยและโทษผิดวินัยให้ใช้กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนโดยอนุโลม จะเห็นได้ว่า เรื่องวินัยและโทษผิดวินัยของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านจะต้องนำกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้บังคับโดยอนุโลม ซึ่งกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดเหตุพิพาทในคดีนี้ คือ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แต่เนื่องจากมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวบัญญัติให้ยังคงนำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาใช้บังคับโดยอนุโลมต่อไป และผู้มีอำนาจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้กำหนดให้นำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑



มาใช้บังคับกับกรณีนี้ ฉะนั้น การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยแก่ผู้ใหญ่บ้าน จึงต้องนำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา มาใช้บังคับโดยอนุโลม ส่วนการให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ แม้จะมีใช้โทษทางวินัย แต่ผลของการใช้อำนาจให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งตามมาตราดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นั้นพ้นไปเสียจากตำแหน่งเนื่องจากบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าวเทียบเท่ากับการลงโทษวินัยขั้นร้ายแรง การกล่าวหาว่าผู้ใหญ่บ้านผู้ใดบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านในกรณีดังกล่าว จึงต้องมีกระบวนการสอบสวนพิจารณาที่มีหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อประกันความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกกล่าวหาตามสมควร และเมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๒ ของกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าจะด้วยการสอบสวนพิจารณา จะเห็นได้ว่าการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรงกับการสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาว่าบกพร่องในหน้าที่ราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ราชการตามกฎหมายดังกล่าวใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนพิจารณาเช่นเดียวกัน และสามารถนำสำนวนการสอบสวนมาใช้แทนกันได้ ฉะนั้น การดำเนินการในกรณีที่ผู้ใหญ่บ้านถูกกล่าวหาว่าบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านซึ่งอาจถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จึงต้องนำพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าจะด้วยการสอบสวนพิจารณา มาใช้บังคับเช่นเดียวกันกับการดำเนินการทางวินัยกับผู้ใหญ่บ้าน

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า นาย จ. กระทำความผิดตามที่ถูกร้องเรียนอย่างชัดเจนปราศจากข้อสงสัย โดยปรากฏจากการรับสารภาพของนาย จ. และการดำเนินคดีอาญาของศาลถึงที่สุดแล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกต่อไป เห็นควรยุติการตรวจสอบข้อเท็จจริง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีหนังสือรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยกับนาย จ. จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๑ ทวิ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๗) มาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับมาตรา ๑๐๒



แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนนาย จ. กรณีดังกล่าว ถือได้ว่าผู้มีอำนาจได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อให้ดำเนินการสอบสวนพิจารณานาย จ. ทั้งกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง และกรณีถูกกล่าวหาว่าบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านไปในคราวเดียวกัน ต่อมา คณะกรรมการสอบสวนได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วเห็นว่านาย จ. กระทำความผิดจริง เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ไม่ได้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง เนื่องจากนาย จ. ไม่มีเจตนาพิเศษที่จะทุจริต แม้จะมีความเสียหายเกิดขึ้นจริงแต่ก็ได้พยายามเยียวยาบรรเทาความเสียหายโดยรวดเร็ว พฤติการณ์จึงเป็นความผิดฐานไม่รักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตนไม่ให้เสื่อมเสีย โดยไม่กระทำการใด ๆ อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว จึงเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงตามมาตรา ๙๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นควรลงโทษตัดเงินเดือนร้อยละ ๕ เป็นเวลา ๓ เดือน โดยยังมีได้พิจารณาลงมติสำหรับกรณีที่ถูกล่าว่าบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแต่อย่างใด และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบและรายงานผลการสอบสวนนาย จ. ทั้งสองกรณีดังกล่าวแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ประกอบกับมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้พิจารณาเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนดังกล่าวแล้วมีหนังสือรายงานผลการสอบสวนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป โดยมีได้ทักท้วงให้คณะกรรมการสอบสวนทำความเข้าใจเพิ่มเติมในกรณีนาย จ. ถูกล่าว่าบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และรายงานผลการสอบสวนในกรณีดังกล่าวด้วย จึงยังไม่อาจถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนพฤติกรรมของนาย จ. โดยครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้เมื่อข้อเท็จจริงยังไม่ปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รายงานผลการสอบสวนนาย จ. ในกรณีที่ถูกล่าว่าบกพร่องในหน้าที่หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดฯ จึงฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรในกรณีดังกล่าว พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรายงานผลการสอบสวนและเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เกี่ยวกับความประพฤติของนาย จ. ตามคำร้องเรียนเพื่อพิจารณาสั่งการตามนัยมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๗) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม



โดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๖๓/๒๕๖๓)

๔) กรณีราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านเข้าชื่อร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง

การที่ราษฎรในหมู่บ้านเข้าชื่อกันขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง โดยได้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายอำเภอ พร้อมแนบรายชื่อ ที่อยู่ ซึ่งมีการลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อันเป็นการเข้าชื่อกันขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ แม้การเข้าชื่อดังกล่าวจะไม่ระบุรายละเอียดของอายุ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าชื่อตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๐.๒/๗๔๗๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้เข้าชื่อจากสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าชื่อได้ และต่อมาหากมีราษฎรในหมู่บ้านขอเพิ่มเติมรายชื่อ หรือขอถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อราษฎรที่เข้าชื่อกันขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง ก็ย่อมทำได้ก่อนเวลานายอำเภอจะออกคำสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่ง หรือให้ยุติเรื่องแล้วแต่กรณี ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเลือกผู้ใหญ่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเลือกผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด เข้าชื่อกันขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน การที่นายอำเภอมีคำสั่งให้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน จึงเป็นคำสั่งที่เกิดจากการดำเนินการที่เป็นธรรม แก่ทุกฝ่ายและชอบด้วยกฎหมายแล้ว

สรุปข้อเท็จจริง

ขณะผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนขวาง อำเภอมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี นายอำเภอเมืองอุทัยธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งอำเภอมืองอุทัยธานี ที่ ๑๘๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เนื่องจากราษฎรในหมู่บ้าน



ได้เข้าชื่อกันร้องขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งและคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวไม่ชอบ เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองละเลยไม่ดำเนินการตรวจสอบการเข้าชื่อกันของราษฎร และไม่ทำการเพิกถอนรายชื่อราษฎรผู้เข้าชื่อซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้าน อีกทั้ง มีราษฎรผู้เข้าชื่อจำนวน ๖ คน ได้ให้ถ้อยคำยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ปกครองจังหวัดอุทัยธานีว่าขอถอนรายชื่อเนื่องจากไม่ประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง พร้อมแนบบันทึกยืนยันการเข้าชื่อไม่ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งประกอบการให้ถ้อยคำแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองกลับพิจารณาว่ามีพฤติการณ์ไม่สุจริตในการแสดงเจตนา จึงได้เพิกถอนการเข้าชื่อของราษฎรทั้งหกรายดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี และเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี มีราษฎรในหมู่บ้านเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน คือ ยกยอกเงินกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ใช้อำนาจหน้าที่หาผลประโยชน์ให้ตนเอง และบกพร่องต่อหน้าที่ ราษฎรในหมู่บ้านจำนวน ๑๙๖ คน จึงเข้าชื่อขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน โดยได้ยื่นหนังสือลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน พร้อมแนบรายชื่อ ที่อยู่ ซึ่งมีการลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อ สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑๙๖ คน กรณีจึงเป็นการเข้าชื่อกันขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแม้การเข้าชื่อดังกล่าวจะไม่มีภาระระบุรายละเอียดของอายุ และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าชื่อตามที่กำหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งของกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดไว้ในหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๓๑๐.๒/๗๙๗๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ก็ตาม แต่เจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจสอบคุณสมบัติและการไม่มีลักษณะต้องห้ามของผู้เข้าชื่อจากสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เข้าชื่อได้ และต่อมาหากมีราษฎรในหมู่บ้านขอเพิ่มเติมรายชื่อหรือขอถอนรายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อราษฎรที่เข้าชื่อกันขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง



ผู้ใหญ่บ้าน ก็ยอมทำได้ก่อนเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน หรือให้ยุติเรื่อง แล้วแต่กรณี

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า หลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสือขอให้มีการถอดถอนผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อและความประสงค์ของราษฎรที่เข้าชื่อกันขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน และมีประกาศอำเภอเมืองอุทัยธานี ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เรื่อง ราษฎรเข้าชื่อกันขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง โดยกำหนดให้ราษฎรที่เข้าชื่อกันจำนวน ๑๙๐ คน ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ศาลาวัดหนองตาสูง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนขวาง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี จากนั้นเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลาวัดหนองตาสูง คณะกรรมการได้ประชุมชี้แจงให้ราษฎรที่เข้าชื่อทราบเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบ ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีประกาศอำเภอเมืองอุทัยธานี เรื่อง ราษฎรเข้าชื่อกันขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยเพิ่มเติมรายชื่อราษฎรที่เข้าชื่อ จำนวน ๔ คน รวมเป็น ๑๙๔ คน เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเสร็จสิ้น ได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบว่า เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา มีราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ ที่ได้เข้าชื่อกันไว้ตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศอำเภอเมืองอุทัยธานี ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๑๙๔ คน ได้ไปแสดงตนต่อคณะกรรมการเพื่อแสดงเจตนาว่า มีความประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานจำนวน ๑๗๕ คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (จำนวน ๑๖๔ คน ขึ้นไป) ของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามทั้งหมด (จำนวน ๓๒๖ คน) ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าเป็นกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเลือกผู้ใหญ่บ้านจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเลือกผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด เข้าชื่อกันขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้มีการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ และมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ตามคำสั่งอำเภอเมืองอุทัยธานี ที่ ๑๘๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นคำสั่งที่เกิดจากการดำเนินการที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและชอบด้วยมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ แล้ว สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่า บ้านของผู้ที่ร่วมเข้าชื่อจำนวน ๒ ราย ถูกรื้อถอนไปแล้ว นั้น การรื้อถอนอาคารดังกล่าวเกิดขึ้นภายหลังจากที่มีการร่วมเข้าชื่อขอให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน เป็นระยะเวลาประมาณ ๕ เดือน จึงไม่ได้มีผลต่อความสมบูรณ์ของการที่บุคคลดังกล่าวได้ร่วมเข้าชื่อขอให้



ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่โต้แย้งว่า มีราษฎรผู้เข้าชื่อ จำนวน ๖ คน ขอลोनรายชื่อ เนื่องจากไม่ประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่ง นั้น เมื่อการขอลोनรายชื่อดังกล่าวเป็นการดำเนินการภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านไปแล้ว การขอลोनรายชื่อดังกล่าวจึงไม่อาจกระทำได้และไม่ก่อให้เกิดผลใด ๆ ในทางกฎหมาย

สำหรับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาทบทวนคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยการตรวจสอบเพิ่มเติมและสอบถามความถูกต้องในการเข้าชื่อของราษฎร ซึ่งจะต้องสอบถามความประสงค์ของราษฎรผู้เข้าชื่อที่มาแสดงตน และลงลายมือชื่อต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งสอบปากคำราษฎรผู้เข้าชื่อที่มาแสดงตนว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้าชื่อขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ และยืนยันว่าเป็นผู้ลงลายมือชื่อถอดถอนด้วยตนเองจริง ไม่มีผู้ใดบังคับขู่เข็ญ จ้างวาน ชักจูง ล่อลวง ด้วยวิธีการต่าง ๆ และให้อ่านหรือทราบข้อความในเอกสารว่าเป็นเอกสารที่มีข้อความแสดงเจตนาว่าประสงค์จะถอดถอนผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่งจริง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงออกประกาศให้ราษฎรที่เข้าชื่อกันขอให้ผู้ใหญ่บ้านออกจากตำแหน่ง จำนวน ๑๙๔ คน มายืนยันตน แสดงความประสงค์ และลงลายมือชื่อพร้อมสอบปากคำไว้เป็นหลักฐานในระหว่างวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดำเนินการเสร็จสิ้นตามคำสั่งแล้วจึงมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า มีราษฎรผู้มาแสดงตน จำนวน ๑๗๑ คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามทั้งหมด เมื่อข้อเท็จจริงที่ปรากฏในกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ปรากฏว่ามีราษฎรจำนวน ๑๗๑ คน มาแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์ให้ผู้ฟ้องคดีออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกผู้ใหญ่บ้านที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามทั้งหมดในหมู่บ้านจำนวน ๓๒๖ คน ดังนั้น คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ขัดด้วยมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๖) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ แล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๕๓/๒๕๖๔)



๒.๓ หมู่บ้านและตำบล

การกำหนดเขตหมู่บ้านและตำบลเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะต้องจัดทำโดยความเห็นชอบของปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๖ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๙/ว ๖๓๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๘

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า กรณีพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตการปกครองของตำบลเขาขาวกับตำบลนาไม้ไผ่เกิดจากประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๒ กำหนดแนวเขตการปกครองของทั้งสองตำบลดังกล่าวไม่ละเอียดชัดเจน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครองของจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้วินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตดังกล่าว กรณีจึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดในการแก้ไขแนวเขตการปกครองตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ข้างต้นแล้ว เมื่อต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เสนอผู้ถูกฟ้องคดีให้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ โดยในการกำหนดเขตตำบลตามประกาศดังกล่าว ได้มีคำบรรยายแนวเขตระบุชัดเจน การดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงชอบด้วยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ แล้ว และเมื่อไม่ปรากฏว่าการกำหนดแนวเขตตำบลดังกล่าวมีผลกระทบต่อราษฎรในเรื่องของการเดินทาง หรือทำให้ราษฎรต้องโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเรือน หรือมีเหตุอื่นที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการรักษาวิถีแห่งวัฒนธรรม ดังนั้น ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ จึงชอบด้วยกฎหมาย

สรุปข้อเท็จจริง

เดิมปลัดกระทรวงมหาดไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๑ ทำให้พื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ ๒ ตำบลเขาขาว กลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่หมู่ที่ ๙ ตำบลนาไม้ไผ่ หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีประกาศลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕



แบ่งเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหมู่ที่ ๙ และหมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาไม้ไผ่อีกครั้ง ทำให้พื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ ๒ ตำบลเขาขาวเดิมกลายเป็นพื้นที่ของหมู่ที่ ๑๓ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่า ประกาศทั้งสองฉบับไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาไม้ไผ่ทับซ้อนกับแนวเขตหมู่ที่ ๒ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช และทำให้พื้นที่ที่ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามีภูมิลำเนาเป็นพื้นที่ของหมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาไม้ไผ่ จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นในคดีดังกล่าวได้มีคำพิพากษาว่าการจัดทำประกาศทั้งสองฉบับยังมิได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด จึงพิพากษาเพิกถอนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๑ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับแนวเขตการปกครองระหว่างหมู่ที่ ๒ ตำบลเขาขาว กับหมู่ที่ ๙ ตำบลนาไม้ไผ่ และเพิกถอนประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับแนวเขตการปกครองของหมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง ต่อมาปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ทำให้พื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ ๒ ตำบลเขาขาว กลายเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่หมู่ที่ ๙ ตำบลนาไม้ไผ่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทั้งห้าเห็นว่า หากใช้แนวเขตการปกครองตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวจะเกิดผลเสียหายกับประชาชนหมู่ที่ ๒ ตำบลเขาขาว ทั้งต่อการใช้สาธารณูปโภคเดิมที่เคยเป็นของชุมชนหมู่ที่ ๒ ตำบลเขาขาว รวมทั้งกระทบกับกลุ่มองค์กรการเงิน กลุ่มอาชีพ และอื่น ๆ การติดต่อประสานงานของหน่วยงานราชการ และกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนเนื่องจากพื้นเพเดิมของราษฎรหมู่ที่ ๒ ตำบลเขาขาว มาจากพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ซึ่งเป็นพื้นเพเดียวกัน ส่วนราษฎรหมู่ที่ ๙ ตำบลนาไม้ไผ่ พื้นเพเดิมอยู่ที่อำเภอทุ่งสง ซึ่งมีวิถีชีวิตแตกต่างกัน จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การกำหนดเขตหมู่บ้านและตำบลเป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะต้องจัดทำโดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๖ และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๙/ว ๖๓๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๘ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า หลังจากศาลปกครองนครศรีธรรมราชมีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดง



ที่ ๒๑๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๘ เพิกถอนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ฉบับลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๑ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับแนวเขตการปกครองระหว่างหมู่ที่ ๒ ตำบลเขาขาว กับหมู่ที่ ๙ ตำบลนาไม้ไผ่ และเพิกถอนประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ตั้งและกำหนดเขตหมู่บ้าน ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๔๕ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับแนวเขตการปกครองของหมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง ซึ่งคดีถึงที่สุดแล้ว เพื่อให้ได้ข้อยุติเกี่ยวกับแนวเขตที่พิพาท ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติปัญหา แนวเขตการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานของอำเภอ เพื่อช่วย ดำเนินการสำรวจตรวจสอบและกำหนดเขตท้องที่การปกครองในภูมิประเทศ พร้อมทั้ง เสนอผลการดำเนินการให้คณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติต่อไปด้วย คณะกรรมการดังกล่าว ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยดำเนินการสำรวจตรวจสอบและกำหนดเขตท้องที่ การปกครองขึ้น ซึ่งมีนายอำเภอทุ่งสงเป็นประธานอนุกรรมการ โดยคณะอนุกรรมการได้จัดให้มี การประชุมร่วมกับตัวแทนจากประชาคมหมู่ที่ ๒ ตำบลเขาขาว และจากประชาคมหมู่ที่ ๑๓ ตำบลนาไม้ไผ่ รวม ๙ ครั้ง ซึ่งในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ที่ประชุมมีมติให้ส่งเรื่องแนวเขตที่ยังไม่ได้ข้อยุติร่วมกันของทั้งสองหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๒ ให้ใช้ แนวเขตบ้านนายบุตรศรี กับหมู่ที่ ๑๓ ให้ใช้แนวเขตห้วยทรายขาว เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา โดยนายอำเภอทุ่งสงในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบและกำหนดเขตพื้นที่การปกครอง ในกรณีดังกล่าวพร้อมความเห็นของคณะอนุกรรมการระดับอำเภอที่มีมติให้ใช้แนวเขต ห้วยทรายขาวให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชพิจารณา และคณะกรรมการพิจารณา หาข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราชเป็นประธาน ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบให้ใช้แนวเขตห้วยทรายขาวซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลเขาขาวกับตำบล นาไม้ไผ่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๒

ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า กรณีพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตการปกครองของตำบลเขาขาว กับตำบลนาไม้ไผ่เกิดจากประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๒ กำหนดแนวเขตการปกครองของทั้งสองตำบลดังกล่าวไม่ละเอียดชัดเจน ผู้ว่าราชการจังหวัด นครศรีธรรมราชจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครอง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้วินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับแนวเขตดังกล่าวตามหนังสือสั่งการ ของกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๔๐๙/ว ๖๓๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๒๘



อันเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดในการแก้ไขแนวเขตการปกครองภายหลังจากได้จัดทำประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ตั้งและเปลี่ยนแปลงเขตตำบลในท้องที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๒๒ แล้ว เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้วินิจฉัยชี้ขาดแนวเขตการปกครองโดยมีความเห็นตามคณะกรรมการพิจารณาหาข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครองของจังหวัดนครศรีธรรมราช และได้เสนอผู้ถูกฟ้องคดีให้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ เพื่อกำหนดแนวเขตตำบลนาไม้ไผ่และตำบลเขาขาวในท้องที่อำเภอทุ่งสง ให้มีความถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น โดยในการกำหนดเขตตำบลตามประกาศดังกล่าว ได้มีคำบรรยายแนวเขตระบุชัดเจน และไม่ตรงกับแนวเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๔๑ การดำเนินการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงชอบด้วยมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ฯ แล้ว และแม้ว่าการเดินทางไปยังที่ทำการตำบลนาไม้ไผ่นั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารวมถึงราษฎรหมู่ที่ ๒ (เดิม) อาจต้องเดินทางไกลกว่าเดิมอยู่บ้าง แต่ก็ยังเป็นระยะทางที่ใกล้เคียงกับราษฎรหมู่ที่ ๑๓ อื่น ๆ อีกทั้งการเดินทางไปติดต่อราชการโดยตรงย่อมจะมีขึ้นเป็นครั้งคราวเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งห้ามิได้กล่าวอ้างว่าเส้นทางลำบากทุรกันดาร หรือไม่สามารถใช้ยานพาหนะได้ จึงรับฟังว่าสามารถใช้ยานพาหนะได้ ซึ่งระยะทางประมาณ ๑๕ กิโลเมตร ยังไม่ถึงว่าห่างไกลเกินสมควร ประกอบกับการกำหนดแนวเขตตำบลที่พิพาทเป็นเพียงการกำหนดเขตการปกครองเท่านั้น มิได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งห้ารวมถึงราษฎรหมู่ที่ ๒ (เดิม) ได้รับผลกระทบถึงขนาดต้องโยกย้ายถิ่นฐานบ้านเรือน หรือมีเหตุอื่นที่จะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการรักษาวิถีแห่งวัฒนธรรมของตนแต่อย่างใด ดังนั้น ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ จึงชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๗๙/๒๕๖๔)



๓. ราชการส่วนท้องถิ่น

๓.๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๓.๑.๑ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

การที่จำเลยในคดีอาญาใช้สิทธิยื่นคำร้องขอเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาของศาล เป็นเพียงการใช้สิทธิของจำเลยในการขอเลื่อนคดีตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๘๒ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และแม้จำเลยจะไม่ไปฟังคำพิพากษาของศาลตามกำหนดนัดที่ศาลได้อนุญาตไว้ตามคำร้องขอเลื่อนนัดฟังคำพิพากษารั้งที่สอง และยื่นคำร้องขอเลื่อนนัดอีกเป็นครั้งที่สาม จนเป็นเหตุให้ศาลออกหมายจับจำเลยนั้น ก็เป็นกรณีที่ศาลมีเจตนาเพียงเพื่อให้มีการนำตัวจำเลยมาฟังคำพิพากษาของศาลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งหลังจากศาลได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาให้จำเลยฟังแล้วหมายจับก็ต้องถูกยกเลิกหรือเพิกถอนไป ดังนั้น แม้จำเลยจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่การใช้สิทธิขอเลื่อนคดีและไม่ไปฟังคำพิพากษาของศาลจนศาลออกหมายจับ ก็ไม่ถือเป็นการปฏิบัติตามหรือการปฏิบัติที่อยู่ในความหมายที่จะถือว่าเป็นการประพฤตินอฝืนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐

สรุปข้อเท็จจริง

ก่อนที่นาย ข. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พนักงานอัยการได้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นจำเลยที่ ๑ ต่อศาลจังหวัดสกลนคร ในความผิดตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ คดีมีการดำเนินกระบวนการพิจารณาเรื่อยมาจนถึงชั้นฎีกา ซึ่งหลังจากศาลฎีกาได้จัดทำคำพิพากษาเสร็จแล้ว ศาลจังหวัดสกลนครได้มีหมายแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทราบเมื่อถึงกำหนดนัดฟังคำพิพากษาของศาลฎีกา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ไปศาล โดยให้ทนายความยื่นคำร้องขอเลื่อนนัดฟังคำพิพากษาของศาลฎีกา รวม ๒ ครั้ง ซึ่งศาลอนุญาต และต่อมาทนายความได้ยื่นคำร้องขอเลื่อนนัดอีกเป็นครั้งที่สาม แต่ศาลจังหวัดสกลนครไม่อนุญาต และมีคำสั่งโดยสรุปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีพฤติการณ์แสดงให้เห็นเจตนาหลบหนี จึงให้ออกหมายจับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อนำตัวมาฟังคำพิพากษาต่อไป ผู้ฟ้องคดีกับพวกซึ่งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเห็นว่า พฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ถือเป็นการ



ประพัตติตนาฝ่าฝืนต่อศีลธรรมอันดีและเป็นการกระทำที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงมีหนังสือ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาแล้ว เห็นว่า การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ถือเป็นการประพัตติตนาฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน เห็นควรให้ยุติเรื่องและว่ากล่าวตักเตือนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดี มาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว แล้วให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้ดุลพินิจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ไปศาลจังหวัดสกลนครเพื่อฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาตามกำหนดนัดของศาลจังหวัดสกลนคร โดยให้ทนายความของตนยื่นคำร้องขอเลื่อนคดี แม้จะเป็นการยื่นคำร้องขอเลื่อนนัดเป็นครั้งที่สามแล้วก็ตาม ก็เป็นเพียงการใช้สิทธิของจำเลยในการขอเลื่อนคดีตามวิธีพิจารณาความคดีที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๘๒ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ส่วนที่ศาลจังหวัดสกลนครไม่อนุญาตให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เลื่อนคดีอีก โดยฟังว่าพฤติการณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ส่อแสดงว่ามีเจตนาหลบหนี ก็เป็นเรื่องที่ศาลจังหวัดสกลนครใช้ดุลพินิจในการพิจารณาและมีคำสั่งตามคำร้องขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ สำหรับกรณีที่ศาลจังหวัดสกลนครออกหมายจับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็มีเจตนาเพียงเพื่อให้มีการนำตัวผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๑๘๒ วรรคสาม แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ที่บัญญัติบังคับให้ศาลยุติธรรมต้องอ่านคำพิพากษาให้คู่ความฟังแล้วให้คู่ความลงลายมือชื่อไว้เท่านั้น ซึ่งภายหลังจากศาลจังหวัดสกลนครได้อ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาของศาลฎีกาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ฟังแล้ว หมายจับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ต้องถูกยกเลิกหรือเพิกถอนไป อันเนื่องจากหมดความจำเป็นที่จะต้องจับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มาฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาอีกต่อไป การใช้สิทธิขอเลื่อนคดีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และไม่ไปฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาจนศาลจังหวัดสกลนครออกหมายจับดังกล่าว จึงมิใช่เป็นการปฏิบัติตามหรือการปฏิบัติที่อยู่ในความหมายที่จะถือว่าเป็นการประพัตติตนาฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทำการสอบสวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แล้วมีคำสั่งให้ยุติเรื่อง โดยไม่เสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อใช้ดุลพินิจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร จึงเป็นการชอบด้วยมาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติ



องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ และไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร.๗๕/๒๕๖๓)

๓.๒ องค์การบริหารส่วนตำบล

๓.๒.๑ คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๕๘/๑ มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสอง ประกอบกับ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๔๕ (๔) นั้น กฎหมายกำหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องพ้นจากตำแหน่ง เมื่อขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามประการหนึ่ง คือ ต้องคำพิพากษาให้จำคุก และถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล ดังนั้น หากผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาลแล้ว แม้จะเป็นกรณี ของคำพิพากษาที่ยังไม่ถึงที่สุด นายอำเภอก็มีอำนาจวินิจฉัยให้ผู้พ้นจากตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้

โทษประหารชีวิตเป็นโทษที่หนักกว่าโทษจำคุก ดังนั้น การที่ ผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้องคำพิพากษาของศาล ให้ลงโทษประหารชีวิตและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล ถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษา ให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายศาล จึงเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประกอบกับมาตรา ๔๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และต้องพ้น จากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๖๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ นายอำเภอจึงมีคำวินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดี พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาดังกล่าวได้ และแม้ภายหลัง ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาจะพิพากษายกฟ้อง ก็ไม่ทำให้คำวินิจฉัยของนายอำเภอ เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ประการใด



สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ต่อมาประมาณปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๖ พนักงานอัยการจังหวัดราชบุรีได้ยื่นฟ้องผู้ฟ้องคดีเป็นจำเลยที่ ๑ ต่อศาลจังหวัดราชบุรี ในฐานความผิดต่อชีวิต และความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวรุบปีน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยศาลจังหวัดราชบุรีได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ให้ประหารชีวิตผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีถูกคุมขังโดยหมายจำคุกระหว่างอุทธรณ์ฎีกาของศาลจังหวัดราชบุรีตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์ภาค ๗ และเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ได้พิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอประกันตัวในวันดังกล่าวและศาลอนุญาตให้ประกันตัว โดยระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค ๗ นายอำเภอโพธาราม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีของผู้ฟ้องคดี และต่อมาได้มีคำวินิจฉัยว่า ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระตามมาตรา ๖๔ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากต้องคำพิพากษาให้ประหารชีวิตของศาลจังหวัดราชบุรี และถูกคุมขังโดยหมายจำคุกระหว่างอุทธรณ์ฎีกา จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นตามมาตรา ๔๕ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตามมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยให้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่ต้องคำพิพากษาของศาลจังหวัดราชบุรี ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรณีของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เข้าองค์ประกอบและไม่ได้มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๕๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากผู้ฟ้องคดีต้องคำพิพากษาของศาล แต่คดียังไม่ถึงที่สุด อีกทั้ง ศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ได้พิพากษากลับคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นให้ยกฟ้อง และผู้ฟ้องคดีได้รับการประกันตัวแล้ว จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้วินิจฉัย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่วินิจฉัยให้ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชำแระ

